Pologne • Crise du Tribunal Constitutionnel 2015–2026

Piotr Muszynski

POLOGNE • CRISE DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

2015–2026

Chronologie principale

- **10 et 24 mai 2015**
  Élections présidentielles (1er et 2e tour). Andrzej Duda (soutenu par le PiS) est élu face au président sortant Bronisław Komorowski.
- **Juin 2015**
  Adoption de la loi sur le Tribunal constitutionnel (TK) avec disposition transitoire (art. 137) permettant au Sejm VII (majorité PO-PSL) d'élire cinq juges dont les mandats se terminaient en 2015.
- **6 août 2015**
  Fin du mandat de Bronisław Komorowski.
  Début du mandat d'Andrzej Duda (6 août 2015 – 6 août 2025).
- **8 octobre 2015**
  Le Sejm VII élit cinq juges (trois pour les postes se libérant en novembre, deux pour décembre).
- **25 octobre 2015**
  Élections législatives : victoire du PiS (Sejm VIII).
- **25 novembre 2015**
  Le Sejm VIII adopte des résolutions déclarant les élections d'octobre sans force juridique.
- **2-3 décembre 2015**
  Le Sejm VIII élit cinq nouveaux juges. Dans la nuit, le président Andrzej Duda prête serment à quatre d'entre eux.
- **3 décembre 2015**
  Arrêt **K 34/15** du TK (présidé par Andrzej Rzepliński) :
  - élection des trois juges « de novembre » constitutionnelle ;
  - élection des deux juges « de décembre » non constitutionnelle ;
  - le président doit prêter serment sans délai aux juges régulièrement élus.
- **Décembre 2016**
  Julia Przyłębska est nommée présidente du TK par le président Duda.
- **2021**
  Arrêt de la CEDH dans l'affaire *Xero Flor* : composition du TK avec un juge « doublon » considérée comme irrégulière (« tribunal non établi par la loi »).
- **15 octobre 2023**
  Élections législatives : victoire de la coalition KO (avec Trzecia Droga et Lewica). Sejm X.

- **6 mars 2024**
  Résolution du Sejm déclarant que certains juges (dont Mariusz Muszyński et ses successeurs) ne sont pas juges du TK et que Julia Przyłębska n'est pas habilitée à présider.
- **Décembre 2024**
  Nomination de Bogdan Święczkowski à la présidence du TK par le président Duda.
- **18 mai et 1er juin 2025**
  Élections présidentielles (1er et 2e tour). Karol Nawrocki (soutenu par le PiS) est élu.
- **6 août 2025**
  Fin du mandat d'Andrzej Duda.
  Début du mandat de Karol Nawrocki (6 août 2025 – 6 août 2030).
- **Décembre 2025**
  Arrêt de la CJUE : le Tribunal constitutionnel polonais ne remplit pas les exigences d'indépendance et d'impartialité d'une juridiction établie par la loi.
- **13 mars 2026**
  Le Sejm élit six nouveaux juges pour les postes vacants.
- **Avril 2026**
  Le président Karol Nawrocki ne prête serment qu'à une partie des nouveaux juges. Les autres prêtent serment au Sejm (formule « devant le Président »).
- **30-31 octobre 2026**
  Escalade : Anna Korwin-Piotrowska ordonne une interruption des fonctions du président Święczkowski et de son vice-président ; revendications concurrentes de direction ; intervention policière et tensions dans les locaux du Tribunal.

Présidence de la République

- **Bronisław Komorowski** : jusqu'au 6 août 2015
- **Andrzej Duda** : 6 août 2015 – 6 août 2025
- **Karol Nawrocki** : depuis le 6 août 2025

Présidence du TK

- **Décembre 2016 – décembre 2024** : Julia Przyłębska
- **Décembre 2024 – 2026** : Bogdan Święczkowski

Mandats du Sejm

- **Sejm VII** (majorité PO-PSL) : 8 novembre 2011 – novembre 2015
- **Sejm VIII** (majorité PiS) : novembre 2015 – novembre 2019
- **Sejm IX** (majorité PiS) : novembre 2019 – novembre 2023
- **Sejm X** (coalition KO) : à partir du 13 novembre 2023

État au : novembre 2026